



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/476/2026, de 25 de mayo, por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Rioseco de Tapia (León).

Examinado el expediente instruido con motivo de la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Rioseco de Tapia, en la provincia de León, del cual son los siguientes sus

ANTECEDENTES DE HECHO

I.— Con fecha 18 de abril de 2022, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León solicita a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que se autorice el inicio del expediente de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Rioseco de Tapia, en la provincia de León.

II.— El 11 de mayo de 2022, por Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se autoriza al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, para que inicie el expediente de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Rioseco de Tapia.

III.— Tras la designación de ingeniero operador y el estudio pormenorizado de los antecedentes documentales sobre la existencia de vías pecuarias en el término municipal y colindantes, con fecha 19 de agosto de 2022, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León, anuncio sobre los trabajos de clasificación previstos para el día 20 de octubre de 2022. Copia de la publicación es trasladada al Ayuntamiento de Rioseco de Tapia para su exposición en el tablón de anuncios y para su conocimiento a la Confederación Hidrográfica del Duero, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de León, la Cámara Agraria Provincial de León, los Ayuntamientos de Carrocera, y San Andrés del Rabanedo, y las Entidades Locales Menores de Cuadros, Espinosa de la Ribera, Ferral del Bernesga, Rioseco de Tapia, San Andrés del Rabanedo, Santibañez del Bernesga, Trobajo del Camino, y Villabalter.

IV.— El 20 de octubre de 2022, tras efectuar el apeo de las vías pecuarias del término municipal según lo previsto, se levantó Acta en el que se recoge la existencia de las vías pecuarias «Cordel de las Raposeras» y «Cordel de León».

V.— Con fecha 24 de octubre de 2025, se publicó anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León relativo a la Propuesta de clasificación de las vías pecuarias de Rioseco de Tapia, sometiendo el expediente a información pública. Asimismo, los documentos

fundamentales del expediente se publicaron en el apartado correspondiente de la página web de la Junta de Castilla y León para su consulta y efectuar el trámite de participación ciudadana. Se realizó comunicación sobre la Propuesta de clasificación para su conocimiento a la Confederación Hidrográfica del Duero, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, la Diputación Provincial de León, la Cámara Agraria Provincial de León, los Ayuntamientos de Carrocera, Rioseco de Tapia, y San Andrés del Rabanedo, y las Entidades Locales Menores de Cuadros, Espinosa de la Ribera, Ferral del Bernesga, Rioseco de Tapia, San Andrés del Rabanedo, Santibañez del Bernesga, Trobajo del Camino, y Villabalter.

VI.— Con fecha 23 de diciembre de 2025, el Secretario Técnico del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León certifica que, cumplido el trámite de información pública, no se han recibido alegaciones.

VII.— Con fecha 2 de febrero de 2026, la Jefa del Área de Prevención y Extinción de Incendios Forestales y de Gestión Forestal del Servicio Territorial del Medio Ambiente de León, manifiesta su conformidad con lo actuado en el expediente de clasificación, que recoge las siguientes vías pecuarias en el término municipal de Rioseco de Tapia:

1. *Cordel de las Raposeras*

Con rumbo Norte, recorre la zona Este del término municipal de Rioseco de Tapia, conectando el de San Andrés del Rabanedo con el de Carrocera. Se describe distinguiendo cinco tramos, según su anchura.

- Anchura variable, máxima aproximada de 37,5 metros.
- Longitud aproximada dentro del término municipal de Rioseco de Tapia de 8.350 metros.

Tramo 1. Procedente del término municipal de San Andrés del Rabanedo, se incorpora al de Rioseco de Tapia desde el paraje Los Valdeluces, entre los mojones M7 y M8 de la línea de separación de términos municipales. Discurre con rumbo Norte entre terrenos del M.U.P. 976 denominado Monte de Espinosa. Este tramo es coincidente con una pista de anchura media de 15 metros, siendo la anchura de la vía pecuaria igual a la distancia entre los pinares que limitan con la misma por ambos lados. Recorre 2.200 metros y alcanza un cruce de caminos, donde abandona el pinar.

Tramo 2. A partir de este cruce, la vía pecuaria continúa por la pista que se dirige hacia el Norte y que transita entre terrenos del M.U.P. 977 denominado Monte de Rioseco, dejando a la derecha zonas cubiertas de matorral con zonas dispersas de regeneración natural de pinar, y a la izquierda cultivos de cereal. En este tramo la anchura media de la vía es de 6 metros, coincidente con la anchura de la pista.

Tramo 3. A unos 600 metros del cruce de caminos, la vía llega al paraje denominado La Mata del Arenal, donde existe una zona en el entorno del arroyo Las Mimbres que se utiliza como descansadero para el ganado y ocupa una superficie aproximada de 2 hectáreas. A partir de aquí la vía prosigue por la pista en dirección Norte, entre terrenos del M.U.P. 977, donde se alternan zonas utilizadas para cultivo de cereal por los vecinos de la localidad de Rioseco de Tapia y zonas cubiertas de matorral de ericáceas y tomillares.

Recorridos 3.700 metros desde el descansadero, llega a la carretera LE-460 de Torre del Bierzo a Camposagrado. En este tramo la anchura de la vía pecuaria es variable, y es coincidente con la anchura de la pista, oscilando entre los 6 y 10 metros.

Tramo 4. Atraviesa la carretera LE-460 a unos 850 metros del punto kilométrico 62 en dirección al punto kilométrico 63. Continúa por una pista forestal entre terrenos del M.U.P. 977, dejando a la derecha masas de pinar, y a la izquierda cultivos de cereal. En este tramo la anchura media de la vía oscila entre 10 y 15 metros.

Tramo 5. Tras recorrer 1.200 metros desde el cruce de la carretera, alcanza una confluencia de caminos en el paraje Matarrionda y continúa por la pista que discurre con rumbo Norte entre masas de pinar. A 1.000 metros del cruce de caminos abandona el pinar y se adentra en el término municipal de Carrocera, por el paraje Valrimones, a la altura del mojón M10 de la línea de separación de los términos municipales de Rioseco de Tapia y Carrocera, el cual se sitúa al Este de la vía pecuaria. En este tramo la anchura media de la vía es de 15 metros.

2. Cordel de León

Con rumbo Norte, discurre cerca del límite Este del término municipal de Rioseco de Tapia, conectando éste con el de Cuadros.

- Anchura variable entre 15 y 25 metros.
- Longitud aproximada dentro del término municipal de Rioseco de Tapia de 710 metros.

Procedente del término municipal de Cuadros, inicia su recorrido al nivel del mojón M17 de la línea que separa los términos municipales de Rioseco de Tapia, y Cuadros, en el paraje Los Llanos de Camposagrado. Continúa con rumbo Norte, siguiendo la margen izquierda de la carretera CL-623 de Camposagrado, con sentido hacia La Magdalena. Discurre durante 600 metros por una faja de terreno desarbolada, con algún tramo de camino, dejando a la izquierda masas de pinar y a la derecha la carretera CL-623. Abandona el término municipal de Rioseco de Tapia en las proximidades del paraje Muria del Agua.

VIII.– Con fecha 3 de marzo de 2026, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León eleva el expediente completo a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, a los efectos de continuar su tramitación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.– La resolución del presente expediente es competencia de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León; el Decreto 1/2022, de 19 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías; el Decreto 9/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; y de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

II.— El artículo 7 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, señala que la clasificación es el acto administrativo de carácter declarativo, en virtud del cual se determinan la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria.

La potestad de clasificación de las vías pecuarias corresponde a las Comunidades Autónomas, tal y como señala el apartado b) del artículo 5 de la citada Ley la que, por otra parte, reconociendo la condición originaria de las que se encuentran sin clasificar, prescribe la necesidad de llevarla a cabo.

III.— Examinado el expediente instruido al efecto, se observa el cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma exigidos por la normativa vigente aplicable, sin que se aprecien motivos que aconsejen su desaprobatión.

Vistas, la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, así como las demás disposiciones vigentes de general aplicación.

En su virtud, esta Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de conformidad con la Propuesta elevada por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal,

ACUERDA

Aprobar la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Rioseco de Tapia, en la provincia de León, de acuerdo con las descripciones de la presente Orden y cuanto consta en el expediente tramitado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en el plazo de un mes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Por otra parte, podrá ser impugnada directamente mediante la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo ante la Sala de igual denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.1, 14, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

El cómputo del plazo para la interposición de ambos recursos se iniciará a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 25 de mayo de 2026.

El Consejero,

Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ

